

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2497/2533

นาย พงษ์เทพ ชีวประเสริฐพร
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.อาร์.เอส.อินเตอร์
ไพรส์ กับพวก

โจทก์

จำเลย

พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2497 มาตรา 3

การที่โจทก์ขอให้จำเลยออกเช็คพิพาทแลกเอาเช็คฉบับเก่าที่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินคืนไป แสดงให้เห็นว่าโจทก์ทราบอยู่แล้วว่าจำเลยไม่มีเงินในบัญชีพอที่จะชำระเงินให้แก่โจทก์ได้ นอกจากนี้โจทก์ยอมรับว่าเช็คพิพาทจำเลยทั้งสองไม่ได้ลงวันที่สั่งจ่าย โจทก์เป็นผู้ลงเอง แม้จำเลยที่ 2 ยินยอมให้ลงและยังได้ทำหนังสือสัญญาขายลดเช็คไว้กับโจทก์ ดังนี้จำเลยก็ไม่มี ความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คฯ.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83

ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้วเห็นว่า คดีมีมูล ให้ประทับฟ้อง

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 ปรับจำเลยที่ 1 เป็นเงิน 100,000 บาท ส่วนจำเลยที่ 2 ให้ลงโทษจำคุก 1 ปี

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองฎีกา โดยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ซึ่งพิจารณาแล้วลงชื่อในคำพิพากษาเห็นว่าข้อความที่ตัดสินเป็นปัญหาสำคัญอันควรสู่ศาลสูงสุดและอนุญาตให้ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้ในเบื้องต้นว่า จำเลยทั้งสองออกเช็คพิพาทเอกสารหมาย จ. 2 มอบให้แก่โจทก์โดยไม่ได้ลงวันที่สั่งจ่าย ต่อมาโจทก์ได้ลงวันที่สั่งจ่ายเอง และเช็คพิพาทธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน มีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยว่า จำเลยกระทำผิดตามฟ้องหรือไม่ โจทก์มีตัวโจทก์เบิกความยืนยันว่า จำเลยทั้งสองออกเช็คพิพาทเพื่อนำมาแลกเช็คของจำเลยที่ 1 ที่ถูกปฏิเสธการจ่ายเงินโดยไม่ลงวันที่สั่งจ่าย โจทก์ได้ลงวันที่สั่งจ่ายต่อหน้าจำเลยที่ 2 และให้จำเลยที่ 2 ทำหนังสือสัญญาขายลดเช็คไว้ปรากฏตามเอกสารหมายจ.5 เห็นว่า ก่อนที่จำเลยทั้งสองจะออกเช็คพิพาทให้แก่โจทก์ จำเลยที่ 1 ได้ออกเช็คแลกเงินสดไปจากโจทก์หลายครั้งรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,200,000 บาท และเช็คของจำเลยที่ 1 ดังกล่าวธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินโจทก์ได้ติดต่อให้จำเลยที่ 2 นำเช็คมาแลกฉบับเก่าคืนไป และจำเลยที่ 2 ก็นำเช็คพิพาทมาแลกตามที่โจทก์ต้องการแสดงให้เห็นว่าโจทก์ทราบอยู่แล้วว่าจำเลยที่ 1 ไม่มีเงินในบัญชีพอที่จะชำระให้แก่โจทก์ได้ นอกจากนี้โจทก์ยอมรับว่าเช็คพิพาทจำเลยทั้งสองไม่ได้ลงวันที่สั่งจ่าย ต่อมาโจทก์เป็นผู้ลงเองแม้จะฟังว่าจำเลยที่ 2 ยอน

ยอมให้ลงและยังได้ทำหนังสือสัญญาขายลดเช็คไว้กับโจทก์ด้วยก็ตาม จำเลยทั้งสองก็ไม่มีตามผิดตามฟ้อง..."

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์.

(บุญส่ง วรรณกลาง-ตัน เวทไวย-อุไร คังคะเกตุ)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>